

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2587/2533

นาย ประสาท กิตติเวช
เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์
นาง ลัก สนา ศรีเส น
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอส.คอน
สตรัคชั่น กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 115

ลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1 ทำการโอนที่ดินและตึกแถวให้แก่ผู้คัดค้านภายในสามเดือน ก่อนโจทก์ฟ้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลายก็ตามแต่ การโอนที่ดินและตึกแถวแก่ผู้คัดค้านดังกล่าวเป็นการโอนที่สืบเนื่องมาจากลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1 ได้ ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินและตึกแถวให้ผู้คัดค้านไว้ตั้งแต่ ก่อนโจทก์ฟ้องให้ลูกหนี้ (จำเลย) ทั้งสองเป็นบุคคลล้มละลายประมาณ 2 ปีเศษ โดย ลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1 จะต้อง โอนที่ดินและตึกแถวแก่ผู้คัดค้านเมื่อสร้างเสร็จ ผู้คัดค้านชำระราคาแล้ว 200,000 บาท ยังเหลืออีก 200,000 บาท แต่ เมื่อสร้างเสร็จแล้วลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1 นำที่ดินและตึกแถวไปจำนองบริษัท เครดิตฟองซิเอร์เอเชีย จำกัด ไว้ และไม่สามารถไถ่ถอนจำนองมาเพื่อโอนให้แก่ผู้คัดค้านได้ ฝ่ายผู้คัดค้านจึงได้ ชำระหนี้แทนลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1300,000 บาท เพื่อไถ่ถอนจำนอง ทำให้ผู้คัดค้านต้อง เสียค่าโอนเกินกว่าที่สัญญากำหนดถึง 100,000 บาทการโอนดังกล่าวเป็นการโอนตาม สัญญาที่ลูกหนี้จำต้องโอนให้ผู้คัดค้านอยู่แล้ว ซึ่ง ราคาที่ดินและตึกแถวที่ผู้คัดค้านรับโอนนั้นก็ใกล้เคียงกับราคาที่เจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์สินของกรมบังคับคดีประเมินไว้ในปี

2529 เป็นเงิน 545,300 บาท แต่ ปรากฏว่าผู้คัดค้านรับโอนในปี 2524 ก่อนการ ประเมินถึง 5 ปี แสดงว่าราคาขณะรับโอนนั้นผู้รับโอนได้ รับโอนในราคาที่สูงกว่า ปกติ พฤติการณดังกล่าวไม่มีข้อเท็จจริงใด ส่อแสดงว่าลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1 มุ่งหมาย ให้ผู้คัดค้านได้เปรียบเจ้าหนี้อื่น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้ร้องจึงไม่อาจร้องขอให้ เพิกถอนการโอนตาม มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ได้ .

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1 ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและ ตึกแถวแก่ผู้คัดค้าน อันเป็นการจดทะเบียนโอนภายในเวลา 3 เดือน ก่อนมีการขอให้ ลูกหนี้ (จำเลย) ทั้งสองล้มละลายโดยมุ่งหมายให้ผู้รับโอนได้เปรียบเจ้าหนี้อื่น จึงขอ ให้สั่งเพิกถอน

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ตามสัญญาจะซื้อขายที่ดินและตึกแถวกำหนดราคาไว้ 400,000 บาท ผู้คัดค้านชำระแล้ว 200,000 บาทแต่ก่อนจะได้รับโอนมาผู้คัดค้าน ต้องชำระเงินไถ่ถอนจำนองในนามลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1 เป็นเงิน 300,000 บาท รวม แล้วเป็นเงิน 500,000 บาท ผู้คัดค้านรับโอนที่ดินและตึกแถวพิพาทมาโดยสุจริตเสีย ค่าตอบแทนและมีได้มีเจตนามุ่งหมายให้ได้เปรียบเจ้าหนี้อื่นขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 115 ให้เพิกถอนการจดทะเบียนโอนการซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ 88902 แขวงลาดยาว เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร และสิ่งปลูกสร้างตึกแถวห้อง เลขที่ 1064/118ระหว่างลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1 ผู้โอนกับนางลักสนา ศรีเสน ผู้รับ โอน(ผู้คัดค้าน) ตามสัญญาลงวันที่ 28 เมษายน 2524 โดยให้คู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะ เดิม หากไม่อาจกระทำได้ให้ผู้รับโอน (ผู้คัดค้าน) ชำระราคาเป็นเงินจำนวน 545,300

บาท พร้อมดอกเบี้ยยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันยื่นคำร้อง (วันที่ 3 มิถุนายน 2529) เป็นต้นไปจนถึงวันชำระเงินเสร็จแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อนำเข้ากองทรัพย์สินของห้างจำเลยที่ 1

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงได้ความว่าโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองต่อศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2524ขอให้จำเลยทั้งสองเป็นบุคคลล้มละลาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสองเด็ดขาด เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2524แต่เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2524 จำเลยทั้งสองได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 88902 แขวงลาดยาว เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร พร้อมตึกแถวเลขที่ 1064/118 ของลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1 ให้แก่ผู้คัดค้าน ตามสัญญาจะซื้อขายลงวันที่ 10 กันยายน 2521ที่นายบุญมา สุขวานิชย์ดำรง อดีตหุ้นส่วนผู้จัดการของลูกหนี้(จำเลย) ที่ 1 ทำไว้กับนายถวิล ศรีเสน สามีของผู้คัดค้านในราคา400,000 บาท นายถวิลชำระราคาที่ดินในวันทำสัญญาให้แก่ลูกหนี้(จำเลย) ที่ 1 แล้ว 200,000 บาท และในวันโอนกรรมสิทธิ์นายถวิลได้ชำระเงินแทนลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1 ให้แก่บริษัทเครดิตฟองซิเอร์เอเชีย จำกัด จำนวน 300,000 บาท เพื่อไถ่ถอนการจำนองที่ดินและตึกแถวตั้งกล่าวที่ลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1 จดทะเบียนจำนองไว้ต่อบริษัทดังกล่าว อันเป็นการที่ลูกหนี้โอนทรัพย์สินในระหว่างระยะเวลาสามเดือนก่อนมีการฟ้องขอให้ล้มละลาย ลูกหนี้ทั้งสองเป็นหนี้เจ้าหนี้อื่น 7 ราย รวมยอดหนี้ที่เจ้าหนี้ทั้ง 7 ราย ร้องขอรับชำระหนี้ไว้จำนวน 8,000,000 บาทเศษ แต่รวมรวมทรัพย์สินของจำเลยทั้งสองได้เพียง 90,000 บาทเศษ นางสาวนฤมลลิ้มพานิชย์ เจ้า

พนักงานประเมินราคาทรัพย์สิน ประเมินราคาที่ดินและตึกแถวพิพาทไว้ในปี พ.ศ. 2529
ว่ามีราคา 545,300 บาท

พิเคราะห์แล้ว คดีมีประเด็นจะต้องวินิจฉัยว่าการที่ลูกหนี้โอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ผู้คัดค้านนั้นเป็นการโอนโดยลูกหนี้มุ่งหมายให้ผู้คัดค้านได้เปรียบแก่ เจ้าหนี้หรือไม่ เห็นว่าการโอนดังกล่าวสืบเนื่องมาจากลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1 ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินและตึกแถวให้ผู้คัดค้านไว้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2521 สัญญานี้ผูกพันลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1 ที่จะต้องโอนที่ดินและตึกแถวให้แก่ผู้คัดค้านเมื่อสร้างเสร็จ แต่ปรากฏว่าเมื่อลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1 สร้างเสร็จแล้วไม่สามารถโอนให้ผู้คัดค้านได้เนื่องจากลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1 นำไปจำนองไว้แก่บริษัทเครดิตฟองซิเอร์เอเชีย จำกัด และไม่สามารถไถถอนจำนองเพื่อโอนให้ผู้คัดค้านได้ เป็นเหตุให้ผู้คัดค้านต้องไปไถถอนจำนองเองเสียก่อนจึงรับโอนมาได้ การโอนดังกล่าวจึงเป็นการโอนตามสัญญาซึ่งลูกหนี้จำต้องปฏิบัติตามสัญญาโอนให้ผู้คัดค้านอยู่แล้ว ทั้งการโอนนั้นหากลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1 สามารถไถถอนจำนองด้วยตนเองลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1 จะต้องไถถอนถึง 300,000 บาท แต่จะได้รับค่าตอบแทนจากผู้รับโอนเพียง 200,000 บาท เท่าราคาซื้อขายที่คงค้างชำระตามสัญญาเท่านั้น การที่ลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1 ยอมให้ผู้คัดค้านรับโอนไปตามสิทธิที่ผูกพันอยู่โดยสัญญาและผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้รับโอนต้องเสียค่าโอนเกินกว่าที่สัญญากำหนดด้วย 100,000 บาท ถือไม่ได้ว่าลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1 มุ่งให้ผู้คัดค้านได้เปรียบแก่เจ้าหนี้คนอื่น หนึ่ง ปรากฏจากคำให้การของนายถวิลศรีเสน คู่สัญญากับลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1 เกี่ยวกับการโอนรายนี้ในชั้นสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่าผู้ที่ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินและตึกแถวห้องอื่น แต่เป็นตึกแถวรายเดียวกันนี้ ก็ต้องรับโอนโดยการไถถอนจำนองและต้องเสียเงินเกินกว่าที่สัญญากำหนดไว้จึงจะรับโอนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่รายของเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1 ไม่สามารถโอนให้ได้เพราะลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1 นำไปขายให้บุคคลภายนอกไปเท่านั้น พฤติการณ์ของลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1 จึงหาได้บ่งชี้ไม่ว่าลูกหนี้

(จำเลย) ที่ 1 มุ่งหมายให้ผู้รับโอนทุกรายได้เปรียบเหนือเจ้าหนี้อื่น อีกประการหนึ่ง ราคาที่ดินที่นางสาวนฤมล ลัมพาณิชย์ เจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์สินของกรม บังคับคดี ประเมินราคาที่ดินและตึกแถวรายนี้ในปี พ.ศ. 2529ว่า มีราคา 545,300 บาท ตามเอกสารหมาย ร/1 ซึ่งเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาที่คุณัดค้านรับโอน แต่ผู้ คัดค้านรับโอนในปี 2524ก่อนหน้าการประเมินถึง 5 ปี แสดงว่าราคาขณะรับโอนนั้น ผู้รับโอนได้รับโอนในราคาสูงกว่าปกติ จึงไม่มีข้อเท็จจริงใดแสดงให้เห็นว่า (จำเลย ที่ 1 มุ่งหมายให้ผู้คัดค้านได้เปรียบแก่เจ้าหนี้อื่น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้ร้องจึงไม่ อาจร้องขอให้เพิกถอนการโอนที่ดินตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ได้ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมาไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของผู้ คัดค้านฟังขึ้น ประเด็นอื่นไม่จำต้องวินิจฉัย

พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้ร้อง.

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-เดชา สุวรรณโณ-สวิน อักษรายุธ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>